RESOLUCIÓN FINAL Nº 0863-2026/PS2

DENUNCIANTE	:	**IVONNE ESTELA MONZÓN LIZÁRRAGA (LA SEÑORA MONZÓN)**
DENUNCIADA	:	**INFINANCE XP S.A. (LA FINANCIERA)**
MATERIAS	:	**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS DEBER DE IDONEIDAD**
ACTIVIDAD	:	**OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA**

Lima, 1 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 12 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° ****-****-****-0346 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (a) se efectuó luego de entregar su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador desde un número oficial de la Financiera, quien tenía información sobre su tarjeta de crédito y le ofreció una nueva con mejores beneficios, para lo cual tuvo que devolver su tarjeta; y, (b) no ha efectuado compra alguna en el establecimiento donde se efectuó la operación el 2 de diciembre de 2025:

Fecha	Detalle	Importe S/
02/12/2025	RIPLEY SANTA	3 099,00

2. El 25 de febrero de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

   (i) El consumo no reconocido se efectuó con lectura de chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta (PIN) la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante y cuyo resguardo correspondiente depende de la tarjetahabiente;

   (ii) la tarjeta de crédito de la denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice la denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida;

   (iii) la propia denunciante admitió en su escrito de denuncia que entregó su tarjeta de denuncia a un desconocido que se habría hecho pasar por trabajador de su entidad, considerando que así le entregaría una nueva tarjeta sin cobro de membresía ni seguro de desgravamen, por lo que ha quedado evidenciado la ruptura del nexo causal por imprudencia del propio consumidor;

   (iv) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento de efectuar el consumo, registrando el bloqueo preventivo luego de la operación denunciada, el 2 de diciembre de 2025 a las a las 13:31:10 horas, y un bloqueo definitivo posteriormente el 2 de diciembre de 2025 a las 13:43:03 horas;

(v) recibió una respuesta desde el teléfono de la denunciante (990***086) con una marcación buena; es decir, con la marcación indicando que sí reconocía la operación, motivo por el cual se levantó el bloqueo preventivo;

(vi) comunicó a la denunciante el consumo materia de denuncia tan pronto como este fue realizado mediante un correo electrónico remitido a ivon*****@gmail.com;

(vii) el hecho de no haber realizado una operación en un establecimiento o canal específico, o por un monto mayor al de consumos previos, no es un indicio que una transacción deba ser considerada inusual y pueda ser anulada, pues deben confluir una serie de factores, como la hora de la transacción, la cantidad de operaciones efectuadas en una misma fecha, el monto de estas, etc., para que los sistemas de monitoreo emitan una alerta y se proceda al bloqueo de la tarjeta; y,

(viii) solicitó se declare la confidencialidad del documento "Manual de Visa para lectura sobre los campos de criptograma y la aplicación de estándares EMV", ya que contiene información clave para la operatividad de VISA, tiene un valor estratégico y está sujeto a medidas de confidencialidad, por lo tanto, se clasifica como un secreto empresarial.

3. Mediante Resolución Nº 2 del 4 de marzo de 2026, se resolvió, entre otros, declarar la confidencialidad del documento denominado "Manual de Visa", presentado por la Financiera en su escrito del 25 de febrero de 2026.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

4. Determinar si corresponde:

(i) Aplicar al presente caso el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad; y,

(ii) declarar responsable a la Financiera por el cargo de una (1) operación en la tarjeta de crédito de la denunciante.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Cuestión previa

5. El numeral 1.3 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, señala que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

6. En el presente caso, la señora Monzón dirigió su denuncia contra Financiera OH! S.A.; sin embargo, de la revisión de la Partida Registral N° 12327349 de la Oficina Registral de Lima se verifica que Financiera OH! modificó su denominación social a Infinance XP S.A. En ese sentido, en el presente procedimiento se tendrá por denunciado a Infinance XP S.A.

III.2. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

7. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS Nº 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.

8. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *"medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits".* Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

9. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente ─al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos─. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *"aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones".*

10. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.

11. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.

12. Este órgano resolutivo es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial

el principio de Tipicidad[1] que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

13. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS Nº 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).

14. Debe tenerse presente que, en un pronunciamiento[2], la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

15. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación[3].

---

1 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(…)
4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

2 Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

3 **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**
Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:
(…)
b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**
b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.
c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

16. En el presente caso, de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la denunciante, se desprende que esta fue contratada con anterioridad al 1 de julio de 2025; conforme se aprecia a continuación:

Estado de cuenta con periodo de facturación del 19 de diciembre de 2024 al 18 de enero de 2025

Financiera oh! OECHSLE ■ PLAZAVEA ■ PROMART ■ INKAFARMA ■ MIFARMA ■ MAKRO ■ MASS oh!

IVONNE ESTELA MONZON LIZARRAGA

[redacted]

CICLO DE FACTURACIÓN del 19/12/2024 al 18/01/2025

LÍNEA DE CRÉDITO	APROBADA	- UTILIZADA	= DISPONIBLE
TARJETA OH!	[redacted]		
DISPOSICIÓN DE EFECTIVO			
CRÉDITO EFECTIVO			

* No incluye ITF 404071******3785

(A [redacted]
(B
(C

FECHA LÍMITE DE PAGO 15/02/2025

- Nunca solicitaremos por correo, llamada, SMS o enlaces, los datos que se encuentran en tu Tarjeta oh!, ni tus claves secretas o **código de seguridad** que llegan por mensaje al celular.
- Recuerda que no realizamos visitas para solicitar la devolución de tu tarjeta.

17. En ese sentido, en aplicación de la norma citada, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

III.3. Sobre la responsabilidad de la Financiera por la operación no reconocida

18. El artículo 65º de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores[4]. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1º del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos[5].

19. De acuerdo con el artículo 18° del Código[6] se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio,

---

4 **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65º.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

5 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°. - Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(…)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

6 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°. - Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

20. Por otro lado, el artículo 19° del Código[7] establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.

21. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad[8].

22. El artículo 23º del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a la empresa del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero realizar la evaluación correspondiente y demostrar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente[9].

23. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *"las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (…) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto* (…)"[10].

---

7 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 19°. - Obligación de los proveedores
El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

8 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor
El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.
El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

9 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**
Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas
Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.
(...)
En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.
La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.
De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

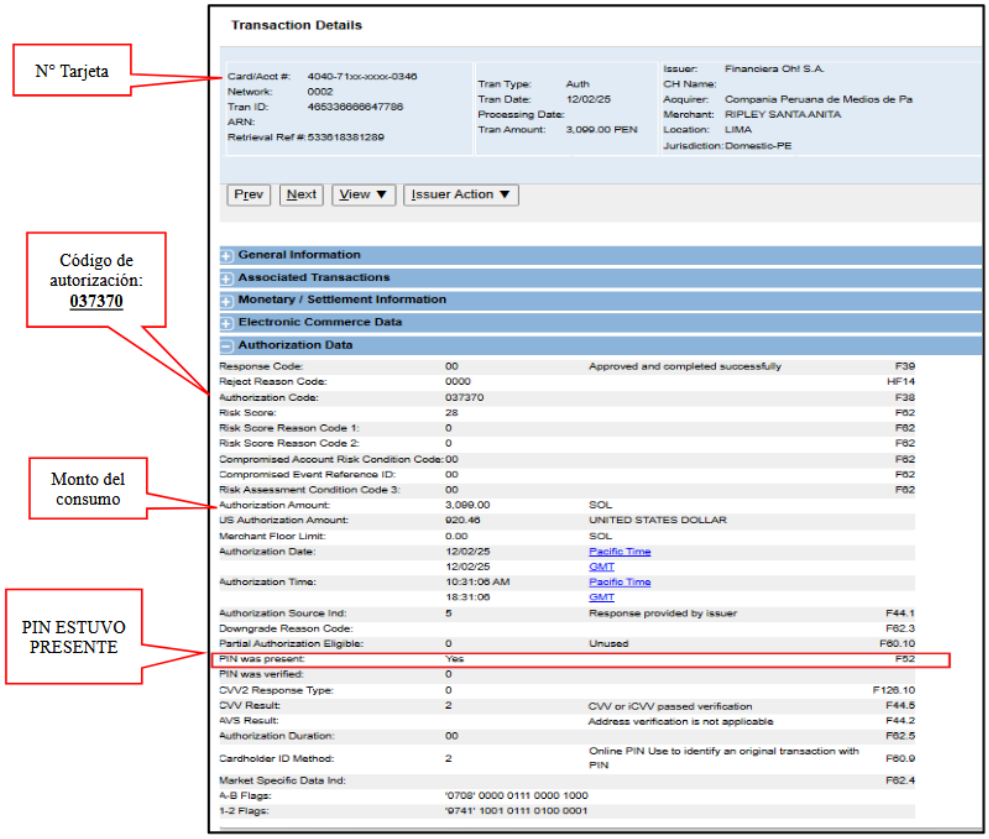
10 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**
Artículo 9°. - Cargos
Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno

24. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.

25. La señora Monzon denunció a la Financiera por el cargo indebido de una (1) operación en su tarjeta de crédito N° ****-****-****-0346, por el importe de S/ 3 099,00, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución.

26. En sus descargos, la Financiera manifestó que el consumo materia de la denuncia fue realizado válidamente, con lectura de chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta (PIN) la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante y cuyo resguardo correspondiente también depende de la tarjetahabiente. Para acreditar sus afirmaciones, presentó la impresión de pantalla de los detalles de la operación denunciada, el reporte "Detalle de Transacción" y el reporte *Transaction Detail*, de dichos documentos se observa la siguiente información:

Detalle de la operación denunciada



Transaction Details

Card/Acct #:	4040-71xx-xxxx-0346	Issuer:	Financiera Ohl S.A.
Network:	0002	CH Name:	
Tran ID:	465336666647786	Acquirer:	Compania Peruana de Medios de Pa
ARN:		Merchant:	RIPLEY SANTA ANITA
Retrieval Ref #: 533618381289		Location:	LIMA
		Jurisdiction:	Domestic-PE
Tran Type:	Auth		
Tran Date:	12/02/25		
Processing Date:			
Tran Amount:	3,099.00 PEN		

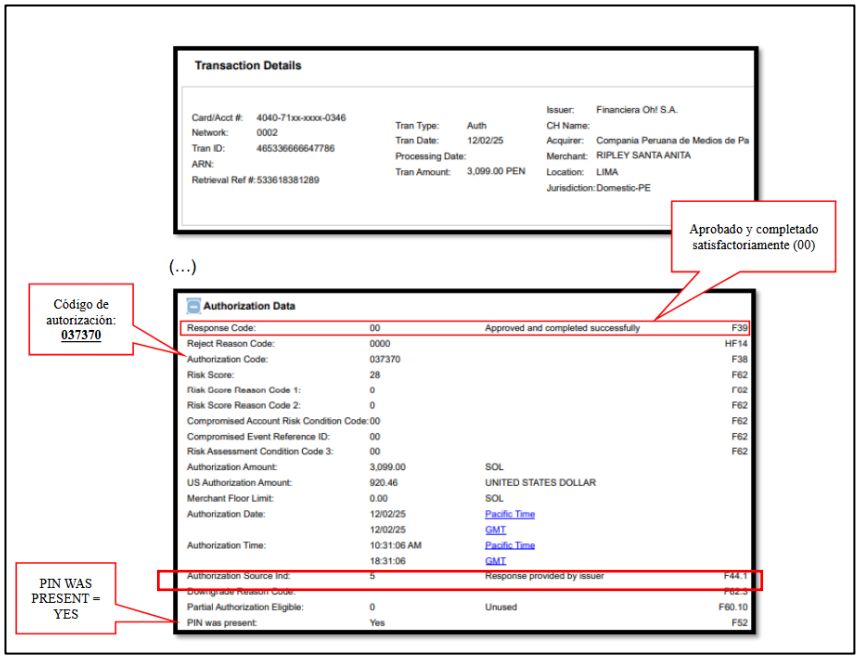
Prev | Next | View ▼ | Issuer Action ▼

General Information
Associated Transactions
Monetary / Settlement Information
Electronic Commerce Data
Authorization Data

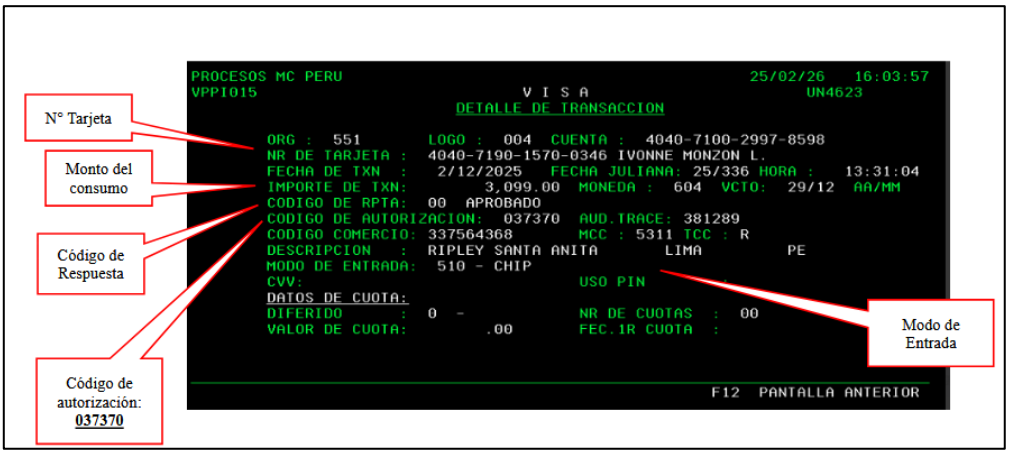
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	037370		F38
Risk Score:	28		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	3,099.00	SOL	
US Authorization Amount:	920.46	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Date:	12/02/25	Pacific Time	
	12/02/25	GMT	
Authorization Time:	10:31:06 AM	Pacific Time	
	18:31:06	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9
Market Specific Data Ind:			F62.4
A-B Flags:	'0708' 0000 0111 0000 1000		
1-2 Flags:	'9741' 1001 0111 0100 0001		

de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.
Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Transaction Detail - Visa Resolve Online



Reporte "Detalle de Transacción"



27. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta N°	4040-****-****-0346
Fecha y hora	02/12/2025 – 13:31:04 horas
Establecimiento	RIPLEY SANTA ANITA
Monto de Operación	S/ 3 099,00
Código de autorización	037370
Modo de entrada	**0510 - Chip**

Código de respuesta[11]	00 - Aprobado y completado satisfactoriamente[12]
Pin presente[13]	**Si**[14]
Modo de autorización[15]	**2 - Pin en Línea**[16]
Modo de entrada[17]	**05 - Lectura de Chip**[18]

28. De una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que el consumo denunciado fue válidamente autorizado con la tarjeta de crédito de la señora Monzón y el ingreso de su clave secreta.

29. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que el consumo materia de análisis no requirió la suscripción del *voucher*, sino que se autorizó con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por la señora Monzón, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.

30. Cabe precisar que, de la revisión de la página web[19] de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (*contactless*)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera[20] se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:

11 Traducción libre de: *Response Code*.

12 Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

13 Traducción libre de: *PIN was present*.

14 Traducción libre de: *Yes*.

15 Traducción libre de: *Cardholder ID Method*.

16 Traducción libre de: *Online PIN Use to identify an original transaction with PIN*.

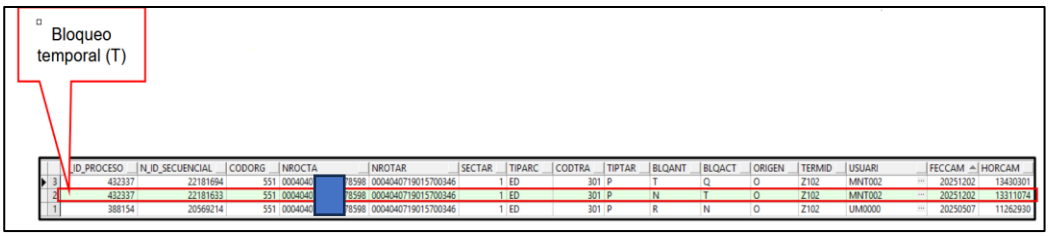
17 Traducción libre de: *Entry Mode*.

18 Traducción libre de: *Chip Card Read (data is reliable)*

19 https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

20 https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytg (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

31. Adicionalmente, la Financiera presentó copia de su reporte interno, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada preventivamente el 2 de diciembre de 2025 a las 13:31:10 horas y el bloqueo definitivo se realizó a las 13:43:03 horas del mismo día; esto es, en ambos casos, después de efectuada la operación no reconocida:



	ID_PROCESO	N_ID_SECUENCIAL	CODORG	NROCTA	NROTAR	SECTAR	TIPARC	CODTRA	TIPTAR	BLQANT	BLQACT	ORIGEN	TERMID	USUARI	FECCAM	HORCAM
3	432337	22181694	551	0004040	78598 0004040719015700346	1	ED	301	P	T	Q	O	Z102	MNT002	20251202	13430301
2	432337	22181633	551	0004040	78598 0004040719015700346	1	ED	301	P	N	T	O	Z102	MNT002	20251202	13311074
1	388154	20569214	551	0004040	78598 0004040719015700346	1	ED	301	P	R	N	O	Z102	UM0000	20250507	11262930

32. En consecuencia, la operación materia de denuncia fue válidamente autorizada, pues se efectuó en cumplimiento de los mecanismos de seguridad aplicables para este tipo de operaciones y cuando la tarjeta de crédito de la denunciante se encontraba activa.

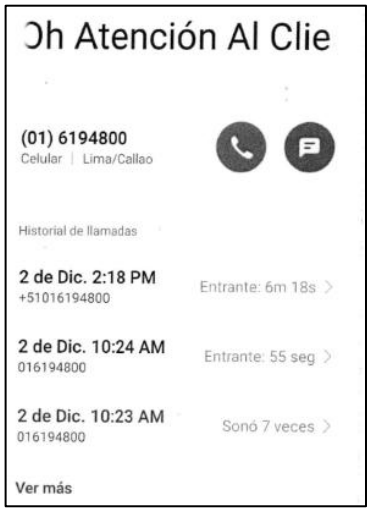
33. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la denunciante formuló alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

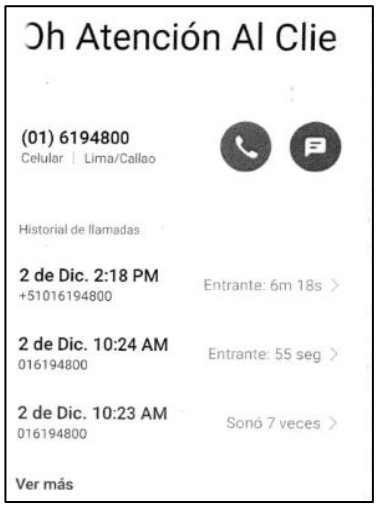
Sobre el alegato (a) y la ruptura del nexo causal

34. La señora Monzón cuestionó la realización de la operación debido a que se efectuó luego de entregar su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador desde un número oficial de la Financiera, quien tenía información sobre su tarjeta de crédito y le ofreció una nueva con mejores beneficios, para lo cual tuvo que devolver su tarjeta.

35. Para acreditar sus alegaciones, la denunciante aportó los siguientes documentos: (i) el registro de las llamadas que recibió en su teléfono móvil; (ii) solicitud de renovación y aprobación por normativa vigente la nueva de crédito Oh; (iii) contrato de renovación de la tarjeta de crédito Financiera Oh S.A.A. según normativa regulada por la SBS se exonere del cobro del seguro de desgravamen, membresía y se reduce la tasa de interés anual; y, (iv) copia de denuncia policial de fecha 12 de diciembre de 2025, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Registro de las llamadas que recibió en su teléfono móvil





Solicitud de renovación y aprobación por normativa vigente la nueva de crédito Oh

[Ver en la siguiente página]

SOLICITUD DE RENOVACIÓN Y APROBACIÓN POR NORMATIVA VIGENTE LA NUEVA TARJETA DE CREDITO OH

LIMA,01 DE DICIEMBRE DEL 2025

Sra. **MONZON LIZARRAGA IVONNE ESTELA,** identificado con **DNI** N° **08460066,** por el presente documento, el Contrato de Cuenta Corriente Especial - Tarjetas de Crédito, que celebra de una parte BANCO FINANCIERA OH, con RUC **20100130204,** a quien en adelante se denominará FINANCIERA OH,, y de la otra parte, EL CLIENTE, cuyas generales de ley figuran con carácter de declaración jurada en la Solicitud de Tarjeta de Crédito que forma parte integrante del presente contrato.

PRIMERA: ANULACIÓN Y RENOVACIÓN CLIENTE EXCLUSIVOS.

Al Cliente se renueva la tarjeta de crédito vigente mediante el canal digital oficial– call center FINANCIERA OH,, la actualización de la tarjeta del FINANCIERA OH,, de acuerdo a la normativa vigente regulada por la SBS desde el 01 del presente a clientes exclusivos adultos mayores, quedan exonerados en su totalidad del cobro del seguro de desgravamen y membresía anual por los productos tarjetas de crédito solo aplica para créditos hipotecarios, son los beneficios y tasas EXCLUSIVAS, Firmado este documento dentro de 3 días hábiles como máximo se le habilita y entrega la nueva tarjeta de crédito.

BENEFICIOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO OH.

- Otorgamos la nueva tarjeta de crédito FINANCIERA OH, Manteniendo la línea de crédito y demás beneficios no varía, adicional en su primera compra con la nueva tarjeta tendrá de 1 mes de periodo de gracia para pagar.
- Compras hasta 12 cuotas sin intereses en establecimientos autorizados con convenio FINANCIERA OH,.
- Extra cash, Te damos dinero en efectivo extra, de forma fácil y rápida sin intereses.
- Acceso a las salas Vip de los aeropuertos en vuelos nacionales como internacionales más un acompañante.
- Otorgamos 5 mil Puntos por bono de bienvenida sin necesidad de consumir en los primeros días de recibir tu nueva tarjeta de crédito, pueden ser canjeados en cualquiera de nuestros centros afiliados.
- Por la nueva normativa no tendrá cobro de seguro de desgravamen y membresía anual se exonera definitivo según regulación de SBS Vigente.
- TASA de interés: en compras Y disposición de efectivo del 18% anual.

Extracto del contrato de renovación de la tarjeta de crédito Financiera Oh S.A.A. según normativa regulada por la SBS se exonere del cobro del seguro de desgravamen, membresía y se reduce la tasa de interés anual

[Ver en la siguiente página]

Sr(a). **MONZON LIZARRAGA IVONNE ESTELA,** identificado con DNI **N° 08460066,** El presente documento contiene los términos y condiciones que rigen al Contrato de anulación de Tarjetas de Crédito ("Contrato") entre el Cliente y la FINANCIERA OH del Perú S.A.A con RUC: **20101036813,** cuyos datos de identificación se detallen con la Solicitud de Afiliación de Productos, en general, y, en particular, dentro del rubro de Tarjeta de Crédito de la misma (Solicitud) que forma parte integral de este Contrato.

1. Declaración Jurada.- La solicitud deberá contener datos del cliente, los cuales tendrán la obligación de firmar el documento cualquier cambio en los datos consignados en dicha Solicitud y asumirá las posibles consecuencias de su falta de actualización. Asimismo, el Cliente declara conocer que forman parte del presente Contrato, la Solicitud, Hoja de Resumen y cualquier modificación que pudiera surgir de los mismos.

2. Cuenta de Tarjeta y Línea de Crédito.- Previa evaluación y aprobación o/u anulación crediticia del Cliente, FINANCIERA OH definirá la clase de Tarjeta, la vigencia y de las demás características de la misma, para lo cual abrirá, a nombre del Cliente, una cuenta corriente especial (Cuenta Tarjeta) representada en una Tarjeta de Crédito ("Tarjeta") personal e intransferible, en la que una línea de crédito revolvente ("Línea de Crédito") por el importe que aprobará FINANCIERA OH y que informará al Cliente al momento de notificarle la aceptación de su Solicitud.

Por el presente Contrato, el Cliente acepta que FINANCIERA OH podrá modificar el importe de la Línea de Crédito, el cual podrá ser reducido en cualquier momento, según las condiciones del mercado, la capacidad de pago del Cliente, la calidad crediticia del Cliente y/o el riesgo de sobreendeudamiento, lo cual será informado mediante los mecanismos previstos en el numeral 27.

En caso el Cliente quiera solicitar un incremento de Línea de Crédito, podrá comunicarse con FINANCIERA OH para manifestarse de forma expresa dicho requerimiento. Asimismo, FINANCIERA OH podrá ofrecer dicho incremento, quedando su efectividad sujeta al consentimiento expreso del Cliente.

Para los casos enunciados en el párrafo precedente se deberá informar al Cliente la fecha a partir de la cual se hará efectivo el aumento de Línea de Crédito.

El Cliente puede rechazar, de manera expresa, el servicio de disposición de dinero en efectivo, en Agencias (Tiendas) FINANCIERA OH o vía Banca Telefónica. Dicha solicitud será atendida por FINANCIERA OH dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a su recepción. El Cliente será responsable por el uso del servicio de disposición en efectivo efectuado dentro del referido plazo.

3. Hoja Resumen y Contratación.- La Hoja Resumen señala la información detallada sobre el importe mínimo de Línea de Crédito y condiciones de la misma, beneficios otorgados al cliente por la nueva tarjeta de crédito Oh, **tarifario preferencial**

Copia de denuncia policial

[Ver imagen en la siguiente página]

POLICIA NACIONAL DEL PERU — COMISARIA PNP
REGPOL - LIMA — SANTA FELICIA
Fecha Imp : 12/12/2025 15:24 Hrs — O.P Imp. : ECAS FANNY CARMELA VILLANUEVA GUILLEN
Nro de Orden : 33984134 Clave : dZCH+IY3

COPIA CERTIFICADA GRATUITA - D.L 1246

EL SR MAYOR PNP COMISARIO DE LA SSUU DE : SANTA FELICIA
QUE SUSCRIBE , CERTIFICA
QUE EN EL SISTEMA INFORMATICO DE DENUNCIAS POLICIALES, EXISTE UNA CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE :

Fecha y Hora Registro 12/12/2025 13:45:16 Hrs.
Formalidad VERBAL — Fecha y Hora Hecho 02/12/2025 13:31:00 Hrs.
Condición de la Denuncia — [DEINPOL] ACTA DE DENUNCIA VERBAL Nro : 359
Código QR

TIPIFICACION
- PATRIMONIO (DELITO)

LUGAR DEL HECHO
LIMA / LIMA / LA MOLINA / OTROS EN SU DOMICILIO

DENUNCIANTE
- 1) IVONNE ESTELA MONZON LIZARRAGA(65), CON FECHA DE NACIMIENTO 02/09/1960 , ESTADO CIVIL : CASADO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 08460066, DIRECCION : LIMA / LIMA / JESUS MARIA : AV. SAN FELIPE 540 TORRE III DPTO. 1202

CONTENIDO
- EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, SIENDO 13:05 HORAS, DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2025, EL INSTRUCTOR S3.PNP ELMER ANTHONY SAUCEDO TORRES, IDENTIFICADO CON CIP. NRO. 32170140, ENCONTRÁNDOSE DE SERVICIO SEGÚN ROL DE SERVICIO, ENCARGADO DEL ÁREA DE SEINCRI, PERTENECIENTE A LA COMISARÍA SANTA FELICIA, SE PRESENTÓ EL DENUNCIANTE: IVONNE ESTELA MONZON LIZARRAGA, 65, NATURAL DE AREQUIPA, ESTADO CIVIL CASADA, GRADO DE INSTRUCCIÓN DOCENTE JUBILADA, AMA DE CASA, IDENTIFICADA CON DNI N08460066, DOMICILIADA ACTUALMENTE EN LA AV. FLORA TRISTAN 158 LA MOLINA, SE PROCEDE A REDACTAR LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION DE DENUNCIA VERBAL, CON EL SIGUIENTE DETALLE: — LA DENUNCIANTE REFIERE QUE EL 01 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO, RECIBIÓ VARIAS LLAMADAS PERDIDAS POR PARTE DEL NÚMERO 016194800 (ATENCIÓN AL CLIENTE DE FINANCIERA OH), LUEGO LLAMÓ A DICHO NÚMERO PERO NO LE RESPONDIERON, AL MINUTO LA LLAMARON CONTESTANDO DICHA LLAMADA, LO CUAL UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO, LA MISMA QUE HIZO PASAR POR ASESORA DE LA FINANCIERA OH, ASIMISMO, DICHA PERSONA LE OFRECIÓ FACILIDADES Y EVITAR QUE PAGUE EL SEGURO DESGRAVAMEN, ANTE ESTO LA DENUNCIANTE ACEPTA, Y LA OPERADORA LE INDICA QUE UNA PERSONA IRÁ A SU DOMICILIO PARA QUE ENTREGUE SU TARJETA DE CREDITO VISA DE LA FINANCIERA OH Y LA CORTARIAN EN EL MOMENTO Y LE DARIAN OTRA TARJETA; AL DIA SIGUIENTE A LAS 10:00 HORAS APROX. UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO SE APERSONÓ A SU DOMICILIO Y CORTÓ LA TARJETA EN SU DELANTE LLEVANDOSE LAS PARTES, LUEGO A LAS 13:31 HORAS LE LLEGA UN MENSAJE DE TEXTO INDICANDO QUE HABIAN REALIZADO UN CONSUMO CON SU TARJETA DE CREDITO POR EL IMPORTE TOTAL S/3,099.00 SOLES EN LA TIENDA RIPLEY, CABE PRECISAR QUE DICHO CONSUMO NO LO RECONOCE Y QUE LOS DELINCUENTES SABIAN SUS DATOS DESDE UN COMIENZO, MOTIVO POR EL CUAL REALIZA LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE PARA LOS FINES DEL CASO. — SIENDO LAS 13:25 HORAS DEL MISMO DÍA, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA, FIRMANDO LOS PARTICIPANTES EN

36. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 2 de diciembre de 2025 la denunciante recibió una llamada telefónica del número 619-4800 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador de la Financiera y le ofreció mejoras en su tarjeta, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, al cual le entregó su tarjeta a fin de recibir una nueva.

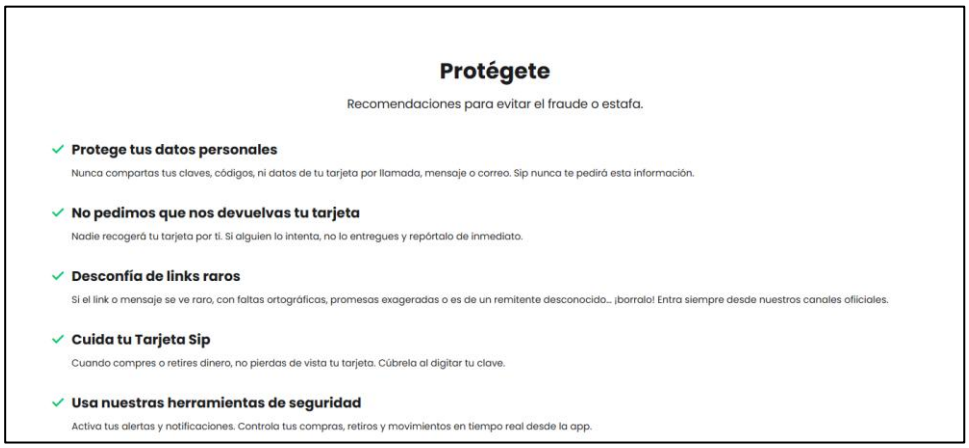
37. Al respecto, de la revisión de la página web[21] de la Financiera, se verifica que el número 619-4800 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:

[Ver imagen en la siguiente página]

[21] https://sip.pe/ , (Información verificada el mismo día de la emisión de la presente Resolución).

38. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número 619-4800 pertenece al denunciado, y que –según lo alegado por la denunciante– de forma previa a la realización de las operaciones denunciadas recibió una llamada identificada con dicho número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *Spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con estas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.

39. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Monzón, se aprecia que este pudo evitar el fraude del que fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera puso a su disposición en su página web[22], en especial, aquella que precisa no brindar sus datos confidenciales:



40. En tal sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la

[22] Ver: https://sip.pe/prevencion-de-fraudes/protegete (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

operación no reconocida, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de acceder a mejoras en su tarjeta de crédito.

41. Sobre el particular, el artículo 104° del Código dispone que el proveedor se exonera de responsabilidad si se demuestra la imprudencia del consumidor afectado. Así, si bien el artículo 23° del Reglamento obliga a las entidades financieras a demostrar la validez de una operación no reconocida por el titular del medio de pago, no es menos cierto que el Código es una norma de mayor jerarquía, que prevé expresamente la liberación de responsabilidad administrativa ante determinadas causales, siendo una de ellas la imprudencia del propio consumidor afectado.

42. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que ocasionó la operación denunciada, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.

43. Por lo tanto, la participación de la consumidora en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.

44. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente, pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes de la Financiera informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.

45. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la Financiera.

Sobre el alegato (b)

46. La señora Monzón cuestionó la realización de la operación debido a que no ha efectuado compra alguna en el establecimiento donde se efectuó la operación.

47. Al respecto, se debe indicar que el hecho de que un consumidor efectúe una operación en un establecimiento comercial nuevo, no es mérito suficiente para que esta se considere indebida, pues conforme a lo señalado en el considerando 24 de la presente resolución, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.

48. Asimismo, se debe tener presente que en este caso estamos ante una única operación, por lo que no se puede indicar que esta es inusual por sus propias características, pues ello supondría que toda nueva operación realizada por un consumidor deba generar una alerta en los sistemas de monitoreo de la Financiera. Asimismo, operativamente la Financiera no está en capacidad de anticiparse a la realización de una operación, ni de calificarla como fraudulenta, pues el sistema de monitoreo requiere, precisamente, que se realicen operaciones. En ese sentido, el hecho de que la señora Monzón desconozca haber realizado alguna operación en el establecimiento donde se efectuó la operación el

2 de diciembre de 2025, no es relevante en este caso, pues de los medios probatorios ha quedado acreditado que la operación fue realizada de manera válida. Además, no debe perderse de vista que la propia consumidora entregó su tarjeta de crédito a terceras personas, quienes pudieron manipularla y realizar la operación en el establecimiento en el que se efectuó.

49. En virtud de todo lo antes mencionado, este Órgano Resolutivo considera que corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

50. Por lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1º literal c), 18º y 19º del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-1869 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde archivar el procedimiento sancionador por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A!, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-1869 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (a) no identificó al titular; y, (b) se efectuó luego de entregar su tarjeta a un courier de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador, quien le ofreció una tarjeta de crédito con mejores beneficios, para lo cual tuvo que devolver su tarjeta:

Fecha	Detalle	Importe S/
01/07/2025	IZI*SES SAMSUNG SAN MI	4 899,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación[23], caso contrario la resolución quedará consentida[24].

---

[23] **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (…).

[24] **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34º de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI[25], las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 08/04/2026 13:16:18-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

25 **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.